

**Nr. 106 Reichsjustizminister Gürtner an Reichsminister Lammers. Bad Schwalbach, 13. Mai 1938**

*R 43 II/1516, Bl. 138–139 Ausfertigung<sup>1</sup>*

*Beginn:*

*Beginn:*

Betr. den Entwurf des Strafgesetzbuchs.

Sehr verehrter Herr Kollege!

Am 8. April d. J. habe ich in Linz dem Führer und Reichskanzler u. a. über den Fortgang der Strafrechtsreform Vortrag gehalten<sup>2</sup>. Der Führer hat in Aussicht genommen, den Entwurf des Strafgesetzbuchs noch vor Beginn der Sommerpause in drei aufeinanderfolgenden Kabinettsitzungen innerhalb einer Woche verabschieden zu lassen.

Nachdem der Staatsbesuch des Führers und Reichskanzlers in Rom beendet ist<sup>3</sup>, gestatte ich mir die Bitte, bei dem Führer die Fortführung und Beendigung der Beratungen über den Entwurf des Strafgesetzbuchs in Anregung zu bringen.

Die Verabschiedung und alsbaldige Inkraftsetzung des Entwurfs ist nunmehr dringlich geworden. Die Lücken und Mängel des bisherigen Rechts, die für eine gewisse Übergangszeit hingenommen werden konnten, machen sich mehr und mehr fühlbar; für eine längere Zeit erscheint mir die Beibehaltung des jetzigen Rechtszustands nicht tragbar. Mir liegen auch bereits mehrere Schreiben von Chefs anderer Ressorts vor, die darauf drängen, bestimmte Vorschriften des Entwurfs möglichst umgehend in Kraft zu setzen. Besonders dringlich aber ist die Verabschiedung des Entwurfs durch die Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich geworden. Das Österreichische Strafgesetzbuch, das formell aus dem Jahre 1852 stammt, ganz überwiegend aber auf Gesetzen aus den Jahren 1787 und 1803 fußt, ist technisch überholt; die seit Jahrzehnten in Österreich in Gang befindlichen Reformarbeiten sind zu keinem gesetzgeberischen Erfolg gelangt. Die Verschiedenheit des Strafrechts in Österreich und im übrigen Deutschen Reich muß in der Praxis zu schweren Unbilligkeiten und ernststen Schwierigkeiten führen.

Auch der Herr Chef des Oberkommandos der Wehrmacht hat in einem allen Herren Reichsministern zugegangenen Schreiben<sup>4</sup> aus militärischen Gründen die Notwendigkeit betont, im Interesse der Vereinheitlichung des in Österreich und des bisher im Deutschen Reich geltenden Militärstrafrechts den Entwurf des Wehrmachtstrafgesetzbuchs baldmöglichst zu verabschieden, und hat, da dieser Entwurf die Inkraftsetzung des Entwurfs des Strafgesetzbuchs voraussetzt, um Beschleunigung der Arbeiten an dem Entwurf des Strafgesetzbuchs gebeten.

<sup>1</sup> Reinkonzept, dat. 12. 5. 1938: R 3001/20855, Bl. 218. Gürtner hielt sich zu den Beratungen der Großen Strafprozeßkommission vom 4. – 13. 5. 1938 in Bad Schwalbach auf; s. QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS III. Abt. Bd. 2, 2. und 3. T.; GRUCHMANN, Justiz, S. 1017. Zur wechselvollen Vorgeschichte der Beratung des DStGB-Entw., die mittlerweile seit einem halben Jahr stagnierte, s. ARH III, Nr. 194 P. 2; ARH IV, Nrr. 21 P. 6, 22 Anm. 1 und 5, 52 P. 1, 83 P. 1, 106 P. 1, 186 P. 4. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 804 f.

<sup>2</sup> Vm. Gürtners in R 3001/20855, Bl. 351. Als weitere Punkte des Vortrags sind gesichert die Reform des österr. Ehrechts und der Erlass eines Amnestiegesetzes; s. Dok. Nr. 127 Anm. 1 und Anhang, FV 222\*, 239\*.

<sup>3</sup> Staatsbesuch Hitlers in Rom vom 3. – 9. Mai, Rückkehr nach Berlin am 10. 5. abends; SCHULTHESS 1938, S. 98 f., 420–422; KAG 1938, S. 3351 C; UuF XI, Nr. 2590b–c.

<sup>4</sup> Nicht ermittelt, vgl. aber Dok. Nr. 264.

Vorsorglich darf ich nochmals daran erinnern, daß ich mich zur Feier der Übernahme der österreichischen Rechtspflege auf das Reich<sup>5</sup> in der Zeit vom 16. bis 22. Mai in Wien, Graz und Innsbruck befinden werde. Vom 23. Mai ab stehe ich ohne zeitliche Beschränkung zur Verfügung<sup>6</sup>.

Heil Hitler!  
Ihr sehr ergebener  
Dr. Gürtner

---

<sup>5</sup> Hierzu s. Dok. Nr. 92.

<sup>6</sup> Hitler bestätigte beim Vortrag am 1. 6. 1938, daß er tatsächlich die zügige Verabschiedung des DStGB innerhalb einer Woche wünsche, entweder noch vor dem 15. 6. oder in der zweiten Monatshälfte, und Lammers ließ Gürtner dies durch MD Kritzinger am 2. 6. telefon. und am 3. 6. zugleich allen Reichsministern auch schriftlich ankündigen; s. Anhang, FV 285\*; R 43 II/138c, Bl. 38; R 43 II/1516a, Bl. 9; R 3001/20855, Bl. 260. Schon am 7. 6. ging dem RMRk ein Neudruck des DStGB-Entw. mit allen vom Kabinett bislang beschlossenen Änderungen zu, ergänzt um eine Zusammenstellung der Ressortwünsche zu den noch nicht beratenen §§ 215 ff.; R 43 II/1516, Bl. 155–189; R 3001/20855, Bl. 220–255; R 2/56037, Bl. 118–152. Druck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt. Bd. 1, 2. T., S. 439–501. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 805 f. Beim erneuten Vortrag durch Lammers am 16. 6. wollte sich Hitler jedoch wiederum nicht auf definitive Sitzungstermine festlegen; Anhang, FV 330\*. Kritzinger sondierte deshalb im RJuM mit MD E. Schäfer und MR Rietzsch am 20. 6. eine schriftl. Weiterberatung in der Weise, daß diejenigen Paragraphen, gegen welche kein Widerspruch erfolge, als beschlossen gelten und nur die danach noch offenen durch Kabinettsbeschluß oder Führervortrag entschieden werden sollten; R 43 II/1516a, Bl. 2. Ein entspr. Vorgehen regte das RJuM dann in der Rkei an: Fortgang s. Dok. Nr. 155.

## **Zitierhinweis**

Nr. 106 Reichsjustizminister Gürtner an Reichsminister Lammers. Bad Schwalbach, 13. Mai 1938  
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d106>